BAIL COMMERCIAL

Soumis aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société **SCI LES ARCHERS INVEST**, société civile immobilière au capital de 1 000 €, dont le siège social est 8 quai Saint-Antoine, 69002 Lyon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 999 104 237, représentée par M. Paul Ferrand, en sa qualité de gérant,

Ci-après dénommée « le Bailleur »,

D'UNE PART,

ET :

La société **MAISON VERLAINE OPTIQUE**, société par actions simplifiée au capital de 50 000 €, dont le siège social est 3 rue du Plat, 69002 Lyon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 999 412 886, représentée par Mme Claire Verlaine, en sa qualité de présidente,

Ci-après dénommée « le Preneur »,

D'AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DÉSIGNATION

Le Bailleur donne à bail commercial au Preneur, qui accepte, les locaux ci-après désignés dépendant d'un immeuble sis 14 rue des Archers, 69002 Lyon : un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, comprenant une surface de vente avec vitrine sur rue, une réserve et un sanitaire, ainsi qu'un sous-sol à usage de stockage relié par un escalier intérieur.

La surface totale des locaux est de 142 m², dont 98 m² au rez-de-chaussée et 44 m² en sous-sol, ainsi qu'il résulte du plan demeuré annexé aux présentes. Toute différence entre cette surface et la surface réelle ne pourra justifier ni réduction ni augmentation du loyer.

ARTICLE 2 – DESTINATION

Les locaux loués sont destinés exclusivement à l'activité de vente au détail d'articles d'optique, de lunetterie et d'audioprothèse, à l'exclusion de toute autre activité, le Preneur faisant son affaire personnelle de l'obtention de toutes autorisations administratives nécessaires.

ARTICLE 3 – DURÉE

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf (9) années entières et consécutives qui commenceront à courir le 1er avril 2021 pour se terminer le 31 mars 2030.

Conformément aux dispositions de l'article L. 145-4 du Code de commerce, le Preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, dans les formes et délais prévus à l'article L. 145-9 du même code.

ARTICLE 4 – LOYER

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 84 000 € (quatre-vingt-quatre mille euros) hors taxes et hors charges, que le Preneur s'oblige à payer trimestriellement et d'avance entre les mains du Bailleur ou de son mandataire.

ARTICLE 5 – INDEXATION

Le loyer sera indexé automatiquement chaque année, à la date anniversaire de la prise d'effet du bail, en fonction de la variation de l'Indice du Coût de la Construction (ICC) publié trimestriellement par l'INSEE. L'indice de base retenu est celui du 4e trimestre 2020, soit 1 795. L'indice de comparaison sera le dernier indice publié à la date de chaque indexation.

ARTICLE 6 – DÉPÔT DE GARANTIE

Le Preneur verse ce jour au Bailleur, qui le reconnaît, un dépôt de garantie de 21 000 €, représentant 3 mois de loyer hors taxes. Cette somme, non productive d'intérêts, sera restituée au Preneur en fin de jouissance, déduction faite des sommes dont il pourrait être débiteur.

ARTICLE 7 – CHARGES, IMPÔTS ET TAXES

Le Preneur acquittera ses contributions personnelles, et notamment la cotisation foncière des entreprises, de manière que le Bailleur ne puisse en aucun cas être inquiété à ce sujet.

Le Preneur remboursera au Bailleur, en sus du loyer, la taxe foncière afférente aux locaux loués ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur présentation de l'avis d'imposition.

ARTICLE 8 – TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Le Bailleur ayant opté pour l'assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée, le Preneur acquittera la TVA au taux en vigueur en sus du loyer et des charges.

ARTICLE 9 – ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

Le Preneur entretiendra les lieux loués en bon état de réparations locatives et d'entretien pendant toute la durée du bail. Les grosses réparations telles que définies à l'article 606 du Code civil demeurent à la charge du Bailleur, conformément à l'article R. 145-35 du Code de commerce.

ARTICLE 10 – CESSION ET SOUS-LOCATION

Le Preneur ne pourra céder son droit au présent bail qu'à l'acquéreur de son fonds de commerce, sous réserve d'en informer le Bailleur par acte extrajudiciaire. Toute sous-location, totale ou partielle, est interdite sans l'accord préalable et écrit du Bailleur.

ARTICLE 11 – CLAUSE RÉSOLUTOIRE

À défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou de ses accessoires, ou d'exécution d'une seule des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur.

ARTICLE 12 – ÉTAT DES RISQUES ET DIAGNOSTICS

Sont annexés aux présentes l'état des risques et pollutions, le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'annexe environnementale prévue à l'article L. 125-9 du Code de l'environnement.

ARTICLE 13 – ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, le Bailleur fait élection de domicile en son siège social et le Preneur dans les lieux loués.

Fait à Lyon, le 15 mars 2021, en deux exemplaires originaux.

Le Bailleur	Le Preneur
M. Paul Ferrand	Mme Claire Verlaine